Firmado digitalmente por
MAMANI PACOMPIA Hipolito FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

CUT: 21940-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0290-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 09 de octubre de 2026

VISTO:

El expediente administrativo con CUT 21940-2026, instruido por la Autoridad Administrativa del Agua Madre de Dios, deriva de la solicitud de fecha 04.02.2026, presentado por la empresa **HYDRO GLOBAL PERU S.A.C.** con **RUC N° 20600538251**, sobre modificación de licencia de uso de agua para uso productivo con fines energéticos de la Central Hidroeléctrica San Gabán III, encauzado al procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua para "Otros Usos" (riego de vivero forestal, jardines y servicios higiénicos) en vía de regularización, en el marco de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, según establece el artículo 15 de la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos, la Autoridad Nacional del Agua tiene entre otras funciones la de otorgar, modificar y extinguir, previo estudio técnico, derechos de uso de agua.

SEGUNDO.- Que, el artículo 79 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que los procedimientos para el otorgamiento de la licencia de uso de agua son los siguientes*: a) Autorización de ejecución de estudios de disponibilidad hídrica,* ***b) Acreditación de disponibilidad hídrica y, c) Autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico***; dichos procedimientos se tramitan conforme a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y de Autorización de Ejecución de Obras en Fuentes Naturales de Agua (RPAODUAyAEOFNA), aprobado mediante la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, pudiendo acumularse los dos últimos procedimientos, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos para ambos casos.

TERCERO.- Que, el numeral 81.1 del artículo 81 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos establece que, la acreditación de disponibilidad hídrica certifica la existencia de recursos hídricos en cantidad, oportunidad y calidad apropiadas para un determinado proyecto en un punto de interés.

Firmado digitalmente por
OCOLA NINA Jalberth Javier
Antonio FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 09/10/2026

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 6AFD0066

CUARTO.- Que, el artículo 81.3 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2010-AG y modificado por el Decreto Supremo N° 023-2014-MINAGRI, establece que *"Se puede prescindir de la presentación del estudio hidrológico o hidrogeológico, cuando la disponibilidad del recurso esté debidamente acreditada por la Autoridad Nacional del Agua".*

QUINTO.- Que, asimismo el numeral 16.2 del artículo 16 del RPAODUAyAEOFNA, establece que para obtener la autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico el administrado debe demostrar que cuenta con: *a) La acreditación de disponibilidad hídrica. b) Cuando corresponda, la propiedad o posesión legítima del predio, lugar o unidad operativa donde se efectuarán las obras de captación o alumbramiento. c) La propiedad o posesión legítima del predio, lugar o unidad operativa donde se utilizará el agua solicitada. d) Certificación ambiental del proyecto […] e) Cuando corresponda, la autorización o concesión para el desarrollo de la actividad a la cual se destinará el uso del agua emitida por la autoridad sectorial competente […] f) La implantación de servidumbres en caso se requieran. […].*

SEXTO.- Que, asimismo el artículo 32° del RPAODUAyAEOFNA, establece que *"Se podrá otorgar licencia de uso de agua prescindiendo del trámite de autorización de ejecución de obras, cuando el administrado demuestre que cuenta con infraestructura hidráulica con fines de aprovechamiento hídrico autorizada con capacidad suficiente para atender la nueva demanda solicitada."*

SEPTIMO.- Que, en este contexto, la administrada solicitó modificación de licencia de uso de agua para uso productivo con fines energéticos de la Central Hidroeléctrica San Gabán III, encauzado al procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua para "Otros Usos" (riego de vivero forestal, jardines y servicios higiénicos) en vía de regularización, en el marco de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, adjuntando al escrito de solicitud los siguientes documentos: copia de la vigencia de poder; copia de los documentos que acreditan la posesión legítima del predio (Contrato de Compra Venta de Bien Inmueble de fecha 18.10.2021); copia de la Resolución Directoral N° 189-2019-SENACE-PE/DEAR de fecha 02/12/2019 que Otorga conformidad al Informe Técnico Sustentatorio N° 5 del Proyecto "Central Hidroeléctrica San Gabán III" y la Resolución Directoral N° 290-2012-MEM/AAE de fecha 31.10.2012, documentos que acreditan la certificación ambiental del proyecto; copia de la Resolución Ministerial N° 478-2016-MEM/DM de fecha 16.11.2016 que acredita la autorización para el desarrollo de la actividad; memorias descriptivas de acreditación de disponibilidad hídrica superficial y autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico. Asimismo, persuade del expediente recibo de pago por derecho de trámite de los procedimientos de acreditación de disponibilidad hídrica superficial, autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico y otorgamiento de licencia de uso de agua.

OCTAVO.- Que, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari realizó la Verificación Técnica de Campo el 11.06.2026, confirmando la ubicación geográfica del punto de captación de la quebrada Mayhuanto ubicado geográficamente en las coordenadas UTM WGS84 zona 19S: (344347 m-E, 8501709 m-N) y punto de captación de la quebrada Sangari ubicado geográficamente en las coordenadas UTM WGS84 zona 19S: (345709 m-E, 8503382 m-N). Asimismo, se llevó a cabo el aforo puntual en la fuente de agua mediante el método del flotador, determinando un caudal de 55.26 l/s en la quebrada Mayhuanto y un caudal de 13.30 l/s en la quebrada Sangari. Si bien la ALA Tambopata-Inambari no certifica formalmente la conclusión de las obras de aprovechamiento hídrico, se constató la ejecución de estructuras de obras hidráulicas, captación (toma directa) de la fuente de agua de la quebrada Sangari, derivadas hasta el reservorio de 10 x 5 x 3 metros y derivada mediante tubería al área de la unidad operativa (área de riego y servicios higiénicos) y se constató la ejecución de estructuras de obras hidráulicas, captación (toma directa) de la fuente de agua de la quebrada Mayhuanto, derivadas hasta el reservorio (Rotoplas) y derivada mediante tubería al área de la unidad operativa (vivero forestal). En consecuencia, esta área técnica de la AAA Madre de

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 6AFD0066

Dios presume la finalización de dichas obras de aprovechamiento hídrico según registro fotográfico de la verificación técnica de campo, por lo que certifica su conclusión para continuar con el trámite correspondiente.

NOVENO.- Que, de conformidad con el artículo 40 del Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua, aprobado mediante Resolución Jefatural N° 357-2024-ANA, la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari efectuó las actuaciones correspondientes para la publicidad del procedimiento, verificándose: **i)** La publicación del Aviso Oficial N° 0037-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI en el portal institucional de la Autoridad Nacional del Agua y en el local institucional de la ALA Tambopata-Inambari. **ii)** La remisión del aviso oficial a la Municipalidad Distrital de San Gabán mediante Oficio N° 0105-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI. **iii)** La remisión del aviso oficial al presidente del sector Sangari mediante Carta N° 0175- 2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI. En consecuencia, esta Área Técnica concluye que se ha cumplido con las disposiciones establecidas en el artículo 40 de la Resolución Jefatural N° 357-2024-ANA.

DECIMO.- Que, mediante la CARTA N° 0245-2026-ANA-AAA.MDD notificada en fecha 03.08.2026, se comunicó a la administrada los motivos del encauzamiento de su solicitud, debido que de la evaluación integral del expediente administrativo y de la Resolución Directoral N° 0068-2025-ANA-AAA.MDD, esta Área Técnica determina que no corresponde tramitar la solicitud como una modificación de la licencia de uso de agua superficial para fines energéticos, por cuanto dicha licencia autoriza un uso no consuntivo del recurso hídrico asociado a la operación de la Central Hidroeléctrica San Gabán III; sin embargo, las actividades materia de la presente solicitud corresponden a usos consuntivos destinados al abastecimiento del Campamento EPC y del Vivero Forestal. En consecuencia, se procedió a encauzar al procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua superficial en vía de regularización con fines otros usos, en el marco de la Resolución Jefatural N° 007-2015-ANA, conforme el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, donde en su Artículo 145 señala que ***"La autoridad competente, aun sin pedido de parte, debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular tramitación del procedimiento; determinar la norma aplicable al caso aun cuando no haya sido invocada o fuere errónea la cita legal…"***; concordante con el inciso 3. del Artículo 75 del mismo cuerpo legal, donde señala los deberes de las autoridades en los procedimientos: ***"Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes los siguientes: 3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio de la actuación que le corresponda a ellos"***

UNDECIMO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0203-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 25.08.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa concluyó: **i)** El expediente ha sido encauzado al procedimiento de Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua en Vía de Regularización para otros usos (riego de vivero forestal, jardines y servicios higiénicos). **ii)** La ubicación de las fuentes de agua están consignadas en el Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0028-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/USER2026_ALATI5, siendo las quebradas Sangari y Mayhuanto, ubicadas en el Sector Sangari, distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, departamento de Puno. **iii)** Existe disponibilidad hídrica suficiente durante todos los meses del año, verificándose superávit hídrico permanente en ambas fuentes de agua, luego de descontar el caudal ecológico y la demanda proyectada del aprovechamiento. **iv)** El régimen de aprovechamiento, para satisfacer la demanda de agua para los otros usos (riego de vivero forestal, jardines y servicios higiénicos), se plantea aprovechar un caudal promedio de 0.93 l/s de la quebrada Mayhuanto y 2.02 l/s de la quebrada Sangari durante las 24 horas, los doce (12) meses del año, para satisfacer la demanda de un volumen 29328.47 m3/año de la quebrada Mayhuanto y un volumen de 63702.73 m3/año de la quebrada Sangari, lo cual es

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 6AFD0066

concordante con la demanda requerida. **v)** De la revisión del Acta de Verificación Técnica de Campo N° 0028-2026-ANA-AAA.MDD-ALA.TI/USER2026_ALATI5 y del registro fotográfico incorporado al expediente administrativo, se constató la existencia física de las estructuras hidráulicas correspondientes a las captaciones de las quebradas Sangari y Mayhuanto, sus líneas de conducción y los respectivos sistemas de almacenamiento utilizados para el abastecimiento del Campamento EPC y del Vivero Forestal de la Central Hidroeléctrica San Gabán III. Asimismo, se evidenció que dichas obras vienen siendo utilizadas para el aprovechamiento efectivo del recurso hídrico destinado a otros usos, conforme a la finalidad prevista en la documentación técnica presentada por el administrado. Por lo tanto, esta Área Técnica considera acreditada la ejecución de las obras de aprovechamiento hídrico requeridas para el otorgamiento del derecho de uso de agua en vía de regularización. En consecuencia, el expediente administrativo cumple con los requisitos técnicos y administrativos exigidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la Autoridad Nacional del Agua para los procedimientos de acreditación de disponibilidad hídrica superficial y autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico superficial. Asimismo, se verificó que el procedimiento fue correctamente encauzado desde una solicitud de modificación de licencia de uso de agua con fines energéticos hacia un procedimiento de otorgamiento de licencia de uso de agua para otros usos (riego de vivero forestal, áreas verdes y servicios higiénicos), conforme al artículo 48 de la Ley N.° 29338 y el artículo 74 de su Reglamento.

DUODECIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0150-2026-ANA-AAA.MDD/JJAON de fecha 07.10.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa concluyó, que el presente procedimiento se ha llevado de manera regular, cumpliendo con los parámetros y requisitos técnicos legales, precisando que el administrado al venir haciendo uso del agua y al cumplir con los requisitos establecidos para los procedimientos de acreditación de disponibilidad hídrica y de autorización de ejecución de obras, corresponde otorgar el respectivo derecho de uso de agua.

DECIMO TERCERO.- Que, de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- ACREDITAR la disponibilidad hídrica superficial en vía de regularización con fines de otros usos (riego de vivero forestal, jardines y servicios higiénicos), a favor de la empresa **HYDRO GLOBAL PERU S.A.C.** con **RUC N° 20600538251**, cuya acreditación hídrica es de **93 031.20 m³/año,** conforme al siguiente detalle:

Punto de captación		Cuadro N° 03: demanda requerida												Volumen Anual
	Und	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Quebrada Mayhuanto	l/s	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	0.93	
	m³	2490.91	2249.86	2490.91	2410.56	2490.91	2410.56	2490.91	2490.91	2410.56	2490.91	2410.56	2490.91	29328.47
Quebrada Sangari	l/s	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	2.02	
	m³	5410.37	4886.78	5410.37	5235.84	5410.37	5235.84	5410.37	5410.37	5235.84	5410.37	5235.84	5410.37	63702.73

ARTÍCULO 2.- APROBAR el caudal ecológico en vía de regularización de la Quebrada Mayhuanto, estableciendo un volumen anual de 813 110.00 m3 /año (equivalente a un caudal 26 l/s) y para la Quebrada Sangari, estableciendo un volumen anual de 1 001 549.00 m3 /año (equivalente a un caudal 32 l/s), conforme al siguiente detalle:

Cuadro N° 06: Caudal ecológico														
Quebrada	Und.	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Volumen Anual (m3)
		31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	
Mayhuanto	l/s	41	44	41	27	21	18	18	18	18	18	21	27	
	m³	108475	105235	108475	69984	56246	46656	48211	48211	46656	48211	54432	72317	813110

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 6AFD0066

Sangari	l/s	50	54	51	33	26	23	23	21	23	23	26	33	
	m³	132581	130637	136598	85536	68299	58320	60264	56246	58320	60264	66096	88387	1001549

ARTÍCULO 3.- AUTORIZAR, en vía de regularización, la ejecución de las obras de aprovechamiento hídrico de agua superficial, y **APROBAR** el plan de aprovechamiento hídrico, así como el sistema hidráulico en vía de regularización, conforme a las características indicadas en el Formato Anexo N° 11, planos adjuntos y verificación técnica de campo.

ARTÍCULO 4.- OTORGAR licencia de uso de agua superficial en vía de regularización, de la quebrada Mayhuanto y quebrada Sangari, con fines Otros Usos (riego de vivero forestal, jardines y servicios higiénicos), para desarrollar las Actividades complementarias al proyecto "Central Hidroeléctrica San Gabán III", a favor de la empresa **HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C.,** con **RUC N°20600538251**, para aprovechar un volumen anual acumulado de **93 031.20 m3**, conforme al siguiente detalle:

TITULAR	RUC Nº	UNIDAD OPERATIVA		UBICACIÓN POLITICA			
				SECTOR	DISTRITO	PROVINCIA	DEPARTAMENTO
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C.	20600538251	Proyecto "Central Hidroeléctrica San Gabán III"		Sangari	San Gabán	Carabaya	Puno
		Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19 S					
		Este (m)	Norte (m)				
		345200	8 503889				

FUENTE NATURAL DE AGUA				USO DE AGUA		PUNTO DE CAPTACIÓN			PUNTO DE DEVOLUCIÓN	
Unidad Hidrográfica	Clase	Tipo	Nombre	Clase	Tipo	Nombre	Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19 S		Coordenadas UTM WGS 84 Zona 19 S	
							Este (m)	Norte (m)	Este (m)	Norte (m)
Cuenca Inambari (46648)	Superficial	Quebrada	Mayhuanto	Productivo	Otros Usos (riego de vivero forestal, jardines y servicios higiénicos)	Mayhuanto	344 347	8 501 709	-	-
			Sangari			Sangari	345 709	8 503 382	-	-

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DEL VOLUMEN ASIGNADO (m3): 93031.20

Fuente / Captación	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL
Quebrada Mayhuanto	2490.91	2249.86	2490.91	2410.56	2490.91	2410.56	2490.91	2490.91	2410.56	2490.91	2410.56	2490.91	29328.47
Quebrada Sangari	5410.37	4886.78	5410.37	5235.84	5410.37	5235.84	5410.37	5410.37	5235.84	5410.37	5235.84	5410.37	63702.73
Total	7901.28	7136.64	7901.28	7646.40	7901.28	7646.40	7901.28	7901.28	7646.40	7901.28	7646.40	7901.28	93031.20

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR el presente acto administrativo en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA).

ARTÍCULO 6.- REQUERIR a la administrada la obligación de instalar los dispositivos de medición de caudal, comunicar su instalación y presentar los reportes mensuales a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari, dentro de los treinta (30) primeros días calendario del mes de enero de cada año.

ARTÍCULO 7.- NOTIFICAR la presente resolución a la empresa Hydro Global Perú S.A.C., mediante notificación electrónica; poner de conocimiento a la Municipalidad Distrital de San Gabán y a la Administración Local de Agua Tambopata-Inambari; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/jjaon
Adjunto: Plano

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : 6AFD0066